

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/826/25

הצעת חוק חוזה קבלנות (תיקון – חופש מהעסקה), התשפ"ג–2022

הוספת סעיף 1א. 1. בחוק חוזה קבלנות, התשל"ד–1974¹, אחרי סעיף 1 יבוא:

"חזקה לעניין חוזה 1א. קבעו הצדדים בחוזה בכתב כי הקבלן אינו עובדו קבלנות של המזמין וכי יחולו על ההתקשרות ביניהם הוראות חוק זה, חזקה היא כי לא מתקיימים בין הצדדים יחסי עבודה."

דבר הסבר

חופש החוזים ומהלכה החופשי של הכלכלה הוא מזכויותיו הבסיסיות של אדם, חופש החוזים וחופש העיסוק הם המצטרפים לזכות הקניין השמורה לאדם, ואין להתערב בה אלא לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש בלבד. תיקון חוק זה נועד להגן על זכותם של נותני שירותים ומזמיני שירותים לקבוע בחופשיות את התנאים בחוזה שביניהם.

כיום במדינת ישראל ישנה אי-בהירות בכל הנוגע לתחולת חוקי העבודה, ביחוד כשמדובר בחוזי קבלנות. נותני שירות רבים חוששים שלמרות מעמדם לפי החוק כנותני שירות קבלני, הם יכולים להיות מוגדרים בבית המשפט, לעיתים אף בהתייחסות לקבוצה גדולה של עוסקים, ככאלה שחוקי העבודה חלים עליהם.

אי-בהירות זו בחוקי העבודה מלווה במאבקים משפטיים המתנהלים כנגד פלטפורמות כלכלה משתפת, המספקת לנותני שירות פלטפורמה גמישה ובלתי מחייבת לפעילותם.

המצב בו הכתוב בחוזה באותיות ברורות עשוי להשתנות לאחר מכן על ידי פרשנות בבית המשפט פוגע באופן חמור בוודאות המשפטית ובעקרון חופש החוזים. מצב דברים זה גורם לנזק מצטבר בשוק העבודה, בקרב נותני שירותים ומזמיני שירותים כאחד, שכן אי הוודאות למעשה מייצרת תמריץ לבצע מראש שינויים בחוזה, שנועדו למנוע שינוי בדיעבד של החוזה ומאלצים את שני הצדדים לוותר על תנאים מוסמכים ומועילים לשני הצדדים. החוק המוצע יגביר את הוודאות המשפטית ויאפשר לצדדים לסמוך על צורת ההתקשרות שנקבעה בחוזה הכתוב ביניהם.

¹ ס"ח התשל"ד, עמ' 110.

רבים בישראל מעדיפים לוותר על הקביעות והשכירות המלווה ביחסי העבודה, ולהותיר בידיהם את ההחלטה מתי לספק שירות והיכן. פגיעה במעמד של נותני השירות והגדרתם כעובדים, בניגוד להסכמות בינם לבין מזמיני השירות, פוגעת בחירותם הכלכלית, ופוגעת בתחרותיות השוק, תוך צמצום האפשרויות הקיימות ליצירת ערך כלכלי ולהפקת תועלת במשק. כמו כן מדובר בעיוות של מנגנון החישוב הכלכלי שמהווה הכלי החשוב והיסודי ביותר ליעילות המשק ולצמיחתו.

להגדרת מערכת יחסים בין שני צדדים כיחסי עבודה השלכות משפטיות רבות, שבמקרים רבים אין הן רצויות הן לנותן השירות והן למזמין השירות. לכן, מוצע להגדיר בחוק שבחווה קבלנות ניתן יהיה לציין במפורש שלא מתקיימים יחסי עבודה, והצהרה זו תקבל תוקף משפטי מחייב כחזקה הניתנת לסתירה. יישום הצעת חוק זו צפוי לספק למשק יציבות רבה ובהירות חוזית בכל הנוגע לספקי שירותים ועצמאיים.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת שרן מרים השכל (פ/3468/24).

הצעת החוק זהה לפ/3468/24 ולפיכך לא נבדקה על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)